

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО "БЕЗЛИМИТ"
№ 9-ОД от "27" декабря 2024 года
редакция от "28" мая 2025 года

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Настоящая публичная oferta адресована третьим лицам (далее по тексту – "Исполнитель") и является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью "Безлимит" далее (далее по тексту – "Заказчик" или ООО "Безлимит"), в лице генерального директора Смахтина Дениса Владимировича, действующего в соответствии с положениями Устава, заключить договор возмездного оказания услуг (далее по тексту – "Договор", "Договор-оферта") в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

Настоящий Договор является публичной офертой ООО "Безлимит" в адрес Исполнителя и может быть принят Исполнителем не иначе как путем присоединения к нему в целом.

1. Термины и определения

- 1.1. **«Авторизация (Аутентификация, Идентификация)»** – процесс анализа на сервере Заказчика Аутентификационных данных Исполнителя для подтверждения полномочий на использование мобильного приложения и (или) веб-версии "Store Безлимит".
- 1.2. **«Акцепт»** – прохождение процедуры и совершение действий в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, посредством которых Исполнитель подтверждает согласие с условиями Договора. После совершения Акцепта Договора Исполнитель считается принявшим безоговорочно и в целом все условия Договора.
- 1.3. **«Аутентификационные данные»** – уникальный код идентификации Исполнителя (имя (login) и пароль (password)), используемый для доступа к Личному кабинету мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит" соответственно.
- 1.4. **«Возможности Платформы»** – это комплекс ресурсов, инструментов и алгоритмов, созданных на базе Платформы, позволяющих размещать, хранить, управлять, передавать данные и автоматизировать действия Исполнителя, имеющих доступ к Личному кабинету на Платформе с Заказчиком.
- 1.5. **«Вознаграждение»** – денежные средства, подлежащие выплате Исполнителю за оказанные им услуги по Договору согласно Прайс-листу (Приложение №2 к настоящему Договору).
- 1.6. **«Договор (Договор-оферта)»** – договор возмездного оказания услуг, заключенный между Заказчиком и Исполнителем.
- 1.7. **««Store Безлимит» – мобильное приложение»** – программное обеспечение, применяемое с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", функционирующее на базе инфраструктуры взаимодействия.
- 1.8. **««Store Безлимит» – web-версия»** – совокупность электронных документов (файлов) и программ для электронных вычислительных машин, содержащаяся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам. Web-версия "Store Безлимит" расположена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <https://store.bezlimit.ru>.
- 1.9. **«Платформа»** – совокупность программных (в том числе мобильное приложение, web-версия) и аппаратных средств Заказчика, обеспечивающая взаимоотношения Исполнителя и Заказчика посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 1.10. **«Простая электронная подпись (ПЭП)»** – способ подписания документов Исполнителем при помощи ввода данных, проставления галочек, подтверждающая факт формирования электронной подписи определённым лицом.
- 1.11. **«Рекламно-информационные материалы (РИМ)»** – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

- 1.12. **«Роскомнадзор (РКН)»** – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и осуществляющий учет, хранение и обработку информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламе.
- 1.13. **«Сайт»** – сайт Заказчика, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу – <https://bezlimit.ru/>.
- 1.14. **«Стороны»** – Исполнитель и Заказчик, упоминаемые совместно.
- 1.15. **«Электронный документ»** – сформированный в электронной форме документ, содержащий информацию о Договоре и Сторонах его заключивших, подписанный простой электронной подписью либо иным аналогом собственноручной подписи, применение которого допускается настоящим Договором.
- 1.16. **«Е-Документ»** – документ, подписанный в электронной форме посредством Платформы путем проставления собственноручной подписи на экране графического устройства.
- 1.17. **«Е-Договор»** – договор, подписанный в электронной форме посредством Платформы путем проставления собственноручной подписи на экране графического устройства.
- 1.18. **«Е-подпись»** – собственноручная подпись на экране графического устройства.
- 1.19. Термины и определения, используемые в тексте настоящего Договора, в приложениях к нему и в иных непосредственно связанных с ним документах понимаются Сторонами так, как они определены в тексте настоящего Договора. В случае противоречия между терминами и (или) определениями настоящего Договора и терминами и (или) определениями в приложениях к нему, применяются термины и определения, используемые в приложениях к Договору. При отсутствии в тексте Договора используемого определения Стороны исходят из его нормативного толкования действовавшего на день заключения Договора законодательства Российской Федерации.

2. Заключение Договора и порядок осуществления электронного документооборота

- 2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его размещения в web-версии "Store Безлимит" по адресу: <https://store.bezlimit.ru> или в мобильном приложении "Store Безлимит". В случае несовпадения дат публикаций, указанных в настоящем пункте, правомерной считается более поздняя дата.
- 2.2. Акцептом настоящего Договора является совершение Исполнителем совокупности следующих конклюдентных (активных) действий:
- 2.2.1. Ознакомление с условиями настоящего Договора. Стороны признают, что достаточным доказательством факта совершения Исполнителем действий по ознакомлению с условиями настоящего Договора и его Приложениями является Регистрация на Платформе посредством мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит". Подтверждением факта совершения Исполнителем, действия, указанного в настоящем пункте, является успешное завершение Регистрации Исполнителя, которое выражается в отправке Заказчиком автоматического СМС сообщения на мобильный номер телефона, указанный Исполнителем.
- 2.2.2. Ввод Аутентификационных данных для доступа к Платформе посредством мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит", что в силу п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является принятием (акцептом) Договора.
- 2.2.3. Прохождение процесса идентификации личности Исполнителя в соответствии с п. 2.2.7. настоящего Договора.
- 2.2.4. Начало использования Возможностей Платформы, которое совершается путем регистрации на Платформе с помощью Аутентификационных данных посредством мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит".
- 2.2.5. Предоставление всех минимально необходимых сведений об Исполнителе в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит".
- 2.2.5.1. Допускается принятие акцепта без внесения минимально необходимых сведений, указанных в п. 2.2.6., в момент совершения конклюдентных действий, указанных в пп. 2.2.1.-2.2.4. при условии, что указанные сведения будут предоставлены в мобильном приложении и (или) web-версии «Store Безлимит», либо на иной платформе, предоставленной Исполнителю Заказчиком, до осуществления выплаты вознаграждения. При этом датой акцепта признается дата совершения действий, указанных в пп. 2.2.1. -2.2.3.
- 2.2.6. **Минимально необходимые сведения об Исполнителе:**
- 2.2.6.1. Для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, а также сведения об использовании специального налогового режима (при наличии);
- 2.2.6.2. Для юридического лица – наименование (фирменное наименование) организации, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика;
- 2.2.6.3. Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика и основной

государственный регистрационный номер;

2.2.6.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – реквизиты банковского счета. Для физических лиц – реквизиты банковской карты;

2.2.6.5. Номер мобильного телефона.

2.2.7. Для подтверждения сведений, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора Исполнитель направляет в адрес Заказчика: а) Фотографические копии документа, удостоверяющего личность, б) Фотографическое изображение Исполнителя, сделанное с раскрытым документом, удостоверяющим личность, в) видео, позволяющее достоверно подтвердить личность Исполнителя, сделанное с раскрытым документом, удостоверяющим личность, по форме, утвержденной Заказчиком на Платформе. Фотографические копии документа должны содержать все основные сведения: серия, номер, код подразделения, орган, выдавший документ, адрес регистрации Пользователя.

2.2.8. Исполнитель дает согласие на проведение процесса идентификации личности посредством технологии Liveness Detection: распознавание живого присутствия.

2.2.9. Исполнителю – физическому лицу необходимо пройти дополнительную регистрацию посредством платформы, предоставленной Заказчиком.

2.3. Совершение Акцепта настоящего Договора является подтверждением свободного волеизъявления Исполнителя, направленного на полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора и наличия у Исполнителя соответствующих полномочий. Стороны признают юридическую силу ПЭП и возможность ее использования во взаимном документообороте.

2.4. В подтверждение Акцепта настоящего Договора Исполнителем Заказчик предоставляет ему Аутентификационные данные для доступа ко всем функциям мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит". Заказчик вправе в любой момент отказать в предоставлении доступа ко всем функциям мобильного приложения и (или) в web-версии "Store Безлимит".

2.5. Оплата Вознаграждения может быть произведена только тем Исполнителям, которые прошли Авторизацию и представили документы, указанные в п. 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 настоящего Договора.

2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются осуществленными Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя. Общество не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Пользователя третьими лицами.

2.7. Завершение процесса регистрации Личного кабинета на Платформе посредством мобильного приложения и (или) в web-версии "Store Безлимит", а равно Авторизация в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит" с использованием Аутентификационных данных Исполнителя означает заключение Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. С момента заключения Договора такое лицо, становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем именуемой Исполнитель, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями Договора.

2.9. Использование Возможностей Платформы регулируется Договором, Согласием на обработку и передачу персональных данных и иными документами, опубликованными: на Сайте, в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит".

2.10. Каждая из Сторон признает и подтверждает, что Электронные документы порождают юридические последствия для Сторон, направленные на возникновение, изменение или прекращение правоотношений, подтверждают факты и обстоятельства, в связи с которыми они оформлены, а также служат доказательствами при возникновении спора между Сторонами и не могут быть оспорены одной из Сторон только на том основании, что подписание Электронных документов, предусмотренных настоящим Договором, не подтверждается документами, оформленными Сторонами на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью.

3. Предмет Договора

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать Услуги Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные Услуги.

3.2. Услуги, предоставляемые Исполнителем, перечислены в Перечне услуг (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Услуга Исполнителя считается оказанной в случае совершения совокупности следующих действий:

3.3.1. Предоставлены корректные и действительные паспортные данные и иные необходимые сведения Клиента;

3.3.2. Клиентом и Исполнителем подписаны следующие Е-Документы:

3.3.2.1. Договор об оказании услуг связи билайн;

3.3.2.2. Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи билайн;

3.3.2.3 Заявление-анкета к Публичному договору-оферте на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение.

- 3.3.3. Заказчиком получен полный комплект подписанных документов, указанный в п. 3.3.2. настоящего Договора.
- 3.3.4. Клиентом произведена оплата выбранных услуг Заказчика.
- 3.4. Договор вступает в силу со дня его Акцепта Исполнителем и действует до "31" декабря соответствующего года.
- 3.5. Настоящий Договор перезаключается на следующий календарный год, с истечением срока его действия – "31" декабря соответствующего года, если Исполнитель фактическими (конклюдентными) действиями подтвердит свое намерение на перезаключение Договора на новый срок. Настоящее правило применимо, в том числе и к правоотношениям Сторон, возникших после перезаключения Договора, и действует неограниченное число раз. Фактическими (конклюдентными) действиями, подтверждающими намерение Исполнителя на перезаключение Договора на новый срок, является любое использование мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит" по истечении срока действия Договора.
- 3.6. Размер Вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг, указанных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, определяется Прайс-листом (Приложение № 2 – неотъемлемая часть Договора) на день совершения Целевого действия.
- 3.7. **Заказчик вправе в любое время в одностороннем бесспорном порядке вносить изменения как в Договор в целом, так и в его отдельные части, включая любые Приложения, в том числе в Прайс-листы, путем публикации в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит".** В случае несовпадения текста опубликованных документов относительно друг друга, правомочным считается документ в более поздней редакции (дня публикации).

4. Стоимость услуг

- 4.1. Размер вознаграждения Исполнителя рассчитывается в соответствии с Прайс-листом (Приложение № 2 к настоящему Договору) и программой лояльности, расположенной в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит". При противоречии сведений, размещенных в Прайс-листе (Приложение № 2 к настоящему Договору) сведениям в программе лояльности, опубликованной в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит" применяются сведения, опубликованные в web-версии "Store Безлимит".
- 4.2. Оплата Вознаграждения Исполнителю производится только и исключительно при выполнении п. 3.3. настоящего Договора.
- 4.3. При представлении недостоверных сведений Исполнителем Заказчик вправе удержать Вознаграждение до дня предоставления достоверных сведений. При непредставлении достоверных сведений в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня соответствующего уведомления Исполнителя – вознаграждение не выплачивается.
- 4.4. Подтверждением факта оказания Услуг Исполнителем являются подтвержденные Заказчиком записи в Личном кабинете, доступ к которому Исполнитель получает при Авторизации в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит" соответственно.
- 4.5. Обязательство Заказчика перед Исполнителем по выплате Вознаграждения, считается исполненными в момент списания денежных средств (суммы Вознаграждения Исполнителя) с расчетного счета Заказчика по реквизитам Исполнителя, указанных в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит" или посредством электронной корреспонденции.
- 4.6. Факт списания денежных средств в пользу Исполнителя, подтверждается платежным поручением с отметкой банка (Кредитной организации) Заказчика об исполнении.
- 4.7. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится в срок не более чем 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчика Исполнителем о намерении получения Вознаграждения. Уведомление Заказчика Исполнителем производится при помощи функций мобильного приложения и (или) в web-версии "Store Безлимит".
- 4.8. Обязательства Заказчика по выплате Вознаграждения считаются исполненными со дня списания денежных средств с его расчетного счета.
- 4.9. Заказчик не оплачивает комиссии банков (за перевод денежных средств), платежных систем и других посреднических организаций, через которые Заказчик совершает расчеты с Исполнителем.
- 4.10. **Порядок расчетов Заказчика с Исполнителем - физическим лицом:**
- 4.10.1. Заказчик, являясь налоговым агентом, исчисляет и удерживает из суммы вознаграждения начисленную сумму налога на доходы физических лиц (Исполнителя по настоящему Договору), из цены услуг при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
- 4.10.2. С суммы вознаграждения производятся отчисления страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР) по установленным нормам.
- 4.10.3. Сумма вознаграждения, отображающаяся в мобильном приложении и (или) в web-версии "Store Безлимит", указывается за вычетом всех налогов и отчислений.
- 4.10.4. Один раз в год Исполнитель вправе получить 4 000 (четыре тысячи) рублей, которые являются подарком и не облагаются налогами на основании п. 28 ст. 217 НК РФ.
- 4.11. **Порядок расчетов Заказчика с Исполнителем в статусе "Самозанятый":**
- 4.11.1. Исполнитель в статусе "Самозанятый" обязан уведомить Заказчика о том, что Исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД, а его доход будет облагаться налогом в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О проведении

эксперимента по установлению специального налогового режима "налог на профессиональный доход" № 422-ФЗ от 27.11.2018, ограничения по применению специального налогового режима, установленные ч. 2 ст. 4 указанного закона, на день заключения Договора.

4.11.2. Заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за Исполнителя "Самозанятого" в бюджет РФ на основании пп. 8, 11 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

4.11.3 Исполнитель в статусе "Самозанятый" обязан после получения оплаты в безналичном порядке от Заказчика, не позднее восьмого числа следующего месяца после оплаты на Банковский счет Вознаграждения от Заказчика, сформировать и передать электронный чек Заказчику посредством мобильного приложения и (или) в web-версии "Store Безлимит" и (или) электронной корреспонденции.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Использовать возможности мобильного приложения и (или) в web-версии "Store Безлимит" для размещения, хранения, управления, передачи данных о потенциальных клиентах Заказчика и запросах потенциальных клиентов, при условии наличия их согласий, подписания Е-Документов, а также неукоснительного соблюдения соответствующих требования законодательства Российской Федерации.

5.1.2. Контролировать соблюдение Заказчиком положений Договора, а также требовать устранения выявленных нарушений.

5.1.3. Зарегистрировать не более одной Учётной записи Исполнителя для доступа к мобильному приложению и (или) в web-версии "Store Безлимит".

5.1.4. Требовать выплаты Вознаграждения при неукоснительном соблюдении условий настоящего Договора.

5.1.5. Отказаться от исполнения Договора, путем направления уведомления Заказчику об отказе от исполнения Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие со дня, следующего за днем блокировки Заказчиком Личного кабинета Исполнителя. В части неисполненных обязательств Договор продолжает свое действие до полного исполнения Сторонами ранее принятых на себя обязательств.

5.1.6 Исполнитель может восстановить свою Учетную запись, путем прохождения Аутентификации с указанием ранее используемых Аутентификационных данных, в этом случае доступ к данным, указанным в Личном кабинете Исполнителя, возобновляется в объёме, существовавшем на момент блокирования (за исключением информации, нарушающей условия Договора и законодательства Российской Федерации).

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Получить в установленном законом порядке, у потенциального клиента Заказчика согласие субъекта персональных данных на обработку, хранение и передачу персональных данных третьим лицам, до начала работы с Возможностями Платформы в отношении каждого потенциального клиента, данные которого будут размещаться, храниться, и передаваться Заказчику.

5.2.2. Предоставлять достоверную и актуальную информацию о потенциальных клиентах.

5.2.3. Передавать SIM-карты только после подписания Клиентом Е-Документов (Договор об оказании услуг связи билайн, Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи билайн, Заявление-анкета к Публичному договору-оферте на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение). В случае утраты SIM-карты (утери, кражи, порчи или иного действия, в результате чего SIM-карта перестает находиться у Исполнителя без соблюдения условий п. 5.2.3. настоящего Договора) Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. До момента получения Заказчиком соответствующего надлежащим образом оформленного уведомления Исполнителя, Исполнитель несет полную ответственность за случаи использования таких SIM-карт.

5.2.4. Оформлять и заключать Е-Документы и Е-Договоры согласно требованиям Заказчика, о которых Заказчик будет информировать Исполнителя в порядке и способом, определяемым Заказчиком по своему усмотрению.

5.2.5. Не допускать заключение Е-Договоров от имени Заказчика с лицами, достоверность сведений о которых не подтверждена, которые не предоставили полную и необходимую для заключения информацию, и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Осуществлять все действия, необходимые для проверки достоверности сведений о Клиентах непосредственно при заключении Договоров - в порядке и способами, как это предусмотрено законодательством России.

5.2.6. Исполнитель обязан при заключении убедиться в добросовестности Клиента в части исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных договорами, в том числе в части исполнения Клиентом обязательства не использовать телефонный номер (в том числе уникальные коды идентификации) для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети фиксированной связи, Интернет-телефонии и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи и ущерб Заказчика или третьим лицам или для извлечения дохода.

5.2.7. Использовать Платформу для заключения, регистрации и доставки документов и договоров с Клиентами.

5.2.8. Информировать потенциального клиента об особенностях взаимодействия с Возможностями Платформы, о

предлагаемых условиях заключения договора с Заказчиком, а также по иным вопросам, необходимым для исполнения условий Договора.

5.2.9. Предоставить Заказчику необходимые для оказания услуг Заказчиком и идентификации потенциальных клиентов достоверные сведения.

5.2.10. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику, что им получены все предварительные согласия потенциальных клиентов на получение от Заказчика сообщений и любой другой информации рекламного характера посредством: СМС, push-уведомлений, приложений мессенджеров, телефонных звонков; электронной почты и (или) иным образом.

5.2.11. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику, что при исполнении настоящего Договора РИМ не будет предоставляться третьим лицам, не предоставившими предварительного согласия на получение РИМ Заказчика. В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц Заказчику, Исполнитель обязуется урегулировать претензии самостоятельно.

5.2.12. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику, что выполнение условий настоящего Договора не повлечет за собой нарушение законодательства о рекламе, в частности гарантирует предоставление сведений в Роскомнадзор и (или) оператору рекламных данных (ОРД) в случае размещения Исполнителем РИМ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

5.2.12.1. До начала размещения РИМ предоставлять в Роскомнадзор и или ОРД информацию о рекламодателе, рекламораспространителе, операторе рекламной системы, сведения о рекламе и иную информацию, необходимую для регистрации рекламного материала и получения токена, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.05.2022 №1362-р "Об утверждении состава информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" (далее – Распоряжение Правительства № 1362-р).

5.2.12.2. Добавить идентификатор рекламы и отметку "Реклама" в рекламные материалы Заказчика, если иное не предусмотрено настоящим Договором и (или) связанными с ним документами правового характера.

5.2.12.3. Исполнитель обязуется размещать только согласованные с Заказчиком рекламно-информационные материалы (РИМ). Предварительное согласование должно быть получено посредством электронной корреспонденции.

5.2.12.4. При согласовании РИМ со стороны Заказчика должен использоваться исключительно адрес электронной почты: info@bezlimit.ru.

5.2.13. Самостоятельно следить за информацией об изменениях на Платформе Заказчика посредством мобильного приложения и web-версии "Store Безлимит". Своевременно и в срок знакомиться с уведомлениями, поступающими в мобильное приложение и web-версию "Store Безлимит" в адрес Исполнителя. **В случае несогласия с любыми изменениями немедленно прекратить использование Платформы, Возможностей Платформы и мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит".**

5.2.14. Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика о любом случае несанкционированного доступа к Личному кабинету, и (или) о любом нарушении безопасности Личного кабинета на Платформе.

5.2.15. **Исполнитель подтверждает и гарантирует, что все действия, предусмотренные Возможностями Платформы для Исполнителя, совершаются лицом, чьи данные направлены Заказчику при прохождении процедуры Регистрации.**

5.2.16. Своевременно и в необходимом объеме предоставлять Заказчику всю необходимую информацию.

5.2.17. При осуществлении процедуры Регистрации Исполнитель обязуется предоставить достоверную и полную информацию и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии в течение срока действия Договора. В случае если Учетной записи Исполнителя содержат неактуальные (недостоверные) сведения, Заказчик не сможет перечислить Вознаграждение, причитающееся Исполнителю по Договору до момента предоставления актуальной информации.

5.2.18. Исполнитель обязуется не использовать Возможности Платформы в противоправных целях и во вред третьим лицам. В противном случае Личный кабинет Пользователя немедленно блокируется, а также ответственность за имущественный вред третьим лицам и возможные убытки третьих лиц Исполнитель несет самостоятельно.

5.2.19. Предоставлять Заказчику достоверные и актуальные сведения о себе, в том числе сведения, содержащиеся в личных документах.

5.2.20. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации при открытии точек продаж:

5.2.20.1. Использовать помещения, части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности и расположенных в других стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест (далее - помещения, их части и оборудованные торговые места для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи).

5.2.20.2. Обеспечить возможность проверки достоверности сведений о Клиенте, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

5.2.20.3. Обеспечить соблюдение и принятие организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона "О персональных данных".

5.2.20.4. Обеспечить наличие средств видеофиксации, позволяющих осуществлять фиксацию действий представителя оператора связи и физического лица, с которым заключается договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, во время их нахождения в помещениях, их частях и оборудованных торговых местах для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, и хранение данных не менее 30 календарных дней.

5.2.20.5. Обеспечить наличие стационарных средств вычислительной техники или мобильных устройств вычислительной техники, которые имеют подключение к своим информационным системам или информационным системам персональных данных оператора связи, от имени которого осуществляется заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающим возможность взаимодействия с информационными системами государственных органов, в том числе с единой системой идентификации и аутентификации.

5.2.20.6. Соблюдать иные требования законодательства Российской Федерации в части оборудования точек продаж.

5.3. Исполнителю запрещается:

5.3.1. Выдавать себя за другое лицо и (или) представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то полномочий, подтвержденных соответствующими документами.

5.3.2. Без наличия согласия субъектов персональных данных собирать и (или) хранить персональные данные потенциальных клиентов и иных третьих лиц.

5.3.3. Привлекать в качестве клиентов иностранных граждан и лиц без гражданства, не соответствующих требованиям ст. 45.1. Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 20.02.2026) "О связи".

5.3.4. Передавать права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика.

5.3.5. Привлекать третьих лиц в целях исполнения настоящего договора без письменного разрешения Заказчика.

5.3.6. Передавать и распространять SIM-карты без заключения Е-Договоров и иных документов.

5.3.7. Совершать действия, направленные на причинение ущерба целостности и (или) работоспособности ресурсам Платформы, в том числе действия, направленные на фальсификацию данных в системе, а также совершение иных действий способами, не разрешенными Заказчиком или в явной форме, не предусмотренные интерфейсными решениями мобильного приложения и (или) web-версией "Store Безлимит", включая, но, не ограничиваясь, использованием вредоносного программного обеспечения, шпионских и троянских программ.

5.3.8. Использовать автоматизированные методы такие, как скрипты, макросы и (или) роботы, выполняя Целевые действия в случае, если Исполнитель выступает в роли потенциального клиента.

5.3.9. При исполнении Договора нарушать правовые нормы законодательства Российской Федерации, а также нормы международного права.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять сбор любых данных, показателей, статистики для анализа и оценки действий Исполнителей, результатов обработки заявок, количества, качества и видов заключенных договоров при оказании Услуг Исполнителем.

5.4.2. Исследовать конъюнктуру рынка, для прогнозирования деятельности Заказчика.

5.4.3. Если Исполнитель предоставил недостоверную или ошибочную информацию о себе при заполнении регистрационной формы на Платформе, или нарушил требования п. 5.2.17 Договора и у Заказчика есть основания полагать, что предоставленная Исполнителем информация неполна и (или) недостоверна, Заказчик имеет право по своему усмотрению запросить подтверждающие документы для идентификации.

5.4.4. Заказчик вправе заблокировать доступ в Личный кабинет Исполнителя, аннулировать данные, а также запретить доступ полностью или с использованием какой-либо отдельной функции мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит" без объяснения причин в случае нарушения Исполнителем условий Договора, условий иных документов или требований законодательства, а также в случае неиспользования мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит" более 3 (трех) месяцев.

5.4.5. Заказчик вправе посылать Исполнителям информационные и рекламные сообщения используя мобильное приложение и (или) web-версию "Store Безлимит", электронную почту и (или) СМС-уведомлений на мобильный номер телефона.

5.4.6. Заказчик вправе осуществлять сбор мнений и отзывов по различным вопросам путем направления информационного сообщения при очередном посещении Исполнителем мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит". Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для формирования статистических данных, которые могут быть использованы Заказчиком.

5.4.7. В случае нарушения Исполнителем обязанностей и осуществления действий, которые запрещены п.п. 5.2. и 5.3. Договора Заказчик имеет право не производить выплату Вознаграждения и удержать его в качестве штрафа за нарушение настоящего Договора.

5.4.8. Отказать в разблокировке, восстановлении учетной записи Исполнителя до истечения 3 (трех) месяцев со дня одностороннего расторжения Договора по инициативе Исполнителя.

5.5. Заказчик обязуется:

5.5.1. Предоставлять Исполнителю имеющиеся в распоряжении Заказчика актуальные сведения о фактах заключения потенциальными клиентами договоров для расчета Вознаграждения.

5.5.2. Предоставить Исполнителю доверенность на совершение действий, указанных в п. 5.2.4. Договора.

5.5.3. Предпринять все усилия для устранения каких-либо технических сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в разумный срок, оказать техническую поддержку Исполнителя. При этом Заказчик не гарантирует полного отсутствия технических ошибок и сбоев по причинам, вызванным неисправностью оборудования, либо некорректной работой программного обеспечения, либо программной среды.

5.6. Заказчик не несет ответственность:

5.6.1. За персональные данные, которые Исполнитель предоставляет сторонним ресурсам и (или) иным третьим лицам.

5.6.2. а возможную потерю и (или) порчу данных, которая может произойти из-за нарушения положений Договора Исполнителем, а также неправомерного доступа.

5.6.3. За любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам Исполнителя, размещённым на Платформе или в любом другом месте. Заказчик не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.

5.6.4. За любой ущерб компьютерам Исполнителя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с работой мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит".

5.6.5. За недостоверную информацию, представленную Исполнителем. В случае если Исполнитель предоставил недостоверную информацию о своих данных, Заказчик не сможет произвести выплату Вознаграждения. Последствия предоставления недостоверной информации Исполнителем является исключительной ответственностью Исполнителя.

6. Порядок уведомления Сторон

6.1. Исполнитель согласен с получением информации об изменениях и (или) дополнениях Договора и других правовых документов посредством отправки сообщений (уведомлений) в Личный кабинет Исполнителя, или посредством уведомлений в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит", а равно отправки СМС сообщений на телефонный номер, или электронной корреспонденции, указанные Исполнителем при Регистрации.

6.2. Стороны пришли к соглашению, что все уведомления, направленные в адрес Исполнителя через Личный кабинет (в том числе в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит") или по адресу электронной почты и (или) СМС сообщением на телефонный номер, указанным Исполнителем при Регистрации, признаются надлежащим уведомлением, при этом, возможно направление уведомлений и иным способом, установленным законом. Уведомления, направленные в адрес Заказчика по электронной почте, указанной Исполнителем при Регистрации, признаются надлежащими, в то время как досудебная претензия (требование) должна быть направлена в установленном законом порядке – заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.3. Днем получения сообщений (уведомлений) Исполнителем через Личный кабинет (в том числе в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит") или по электронной почте считается день её отправления соответствующими автоматизированными сервисами.

6.

6.4. Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения.

6.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

6.6. Каждая из Сторон несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по предоставленным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам. Сообщения, доставленные по предоставленному другой Стороне адресу, считаются полученными соответствующей Стороной, даже если она не находится по указанному адресу.

7. Информационная поддержка Исполнителя

7.1. Исполнитель даёт своё согласие на информирование в Личном кабинете, посредством электронной почты и (или) номера телефона, обо всех действиях Платформы, связанных с оказанием Услуг и исполнением обязательств.

7.2. Исполнитель даёт своё согласие на информирование путем направления уведомления посредством электронной почты (e-mail) и (или) СМС уведомлений на мобильный номер телефона о статусе регистрации, уведомлениях о предполагаемом дне удаления Учетной записи, статусе исполнения обязательств Заказчика, в том числе и о проводимых акциях.

6.

- 7.3. Исполнитель даёт своё согласие на звонки со стороны Заказчика, осуществляющиеся в целях улучшения клиентского обслуживания и сбора информации об использовании мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит".
- 7.4. Исполнитель соглашается, что Заказчик не несет ответственности за задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или не сохранность каких-либо уведомлений. При этом Заказчик оставляет за собой право повторного направления любого уведомления.
- 7.5. Все вопросы по информационной поддержке Исполнитель может задать в службу клиентской поддержки, контакты которой размещены в мобильном приложении и web-версии "Store Безлимит".

8. Порядок блокировки, удаления и восстановление Учетной записи

- 8.1. Блокирование Учётной записи Исполнителя осуществляется при наличии неправомерных действий и (или) в случае нарушения положений настоящего Договора.
- 8.2. чётная запись блокируется со дня выявления неправомерного действия и (или) нарушений положений настоящего Договора. В течение блокировки учетной записи данные Исполнителя не удаляются и помещаются в архив, доступ к которому становится невозможен для Исполнителя. Нарушение условий Договора путем сокрытия информации – получения статуса "Самозанятый" после заключения настоящего Договора.
- 8.3. Учетная запись Исполнителя может быть заблокирована путем направления заявления Исполнителем на электронный адрес Заказчика.
- 8.4. Исполнитель может запросить разблокировку Учетной записи в Личном Кабинете Исполнителя в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит", а Заказчик обязуется рассмотреть обращение и направить ответ на электронную почту Исполнителя и (или) СМС сообщением на телефонный номер в течение 30 (тридцати) календарных дней. В случае принятия положительного решения Заказчик осуществляет меры по разблокировке Учетной записи.
- 8.5. В случае получения запроса Исполнителя на удаление персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных", Заказчик удаляет данные Исполнителя в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения полных расчетов с Исполнителем и подписанием Исполнителем акта сверки в связи с тем, что удаление Исполнителя из базы данных приведет к невозможности урегулировать вопросы, связанные с выплатой Вознаграждения.

9. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров

- 9.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные явления природы, война или военные действия и т.п.
- 9.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по порядку оформления Е-документов и Е-Договоров в соответствии с п. 5.2.4. Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 3 000 (трех тысяч) руб. за каждый Е-Документ, в отношении которого Исполнителем допущено нарушение, а в случае повторного нарушения данного пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Исполнителя.
- 9.3. случае нарушений, не позволяющих осуществить предусмотренную законодательством РФ идентификацию Клиента или нарушений, вследствие которых поступили претензии или иски от Клиентов или определения, предписания, представления уполномоченных государственных органов Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) руб. за каждый Абонентский договор, по которому допущено нарушение, а в случае повторного нарушения данного пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Исполнителя.
- 9.4. В случае нарушения Исполнителем п. 5.2.3., п. 5.3.6. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) руб. за каждый выявленный факт нарушения, а в случае повторного нарушения данного пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Исполнителя.
- 9.5. В случае нарушения Исполнителем п. 5.2.12. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) руб. за каждый выявленный факт нарушения.
- 9.6. В случае нарушения Исполнителем п. 5.2.3 Договора в части не информирования Заказчика об утрате SIM-карты, Исполнитель несет ответственность за использование SIM-карты до момента Уведомления Заказчика, в том числе в случае использования SIM-карты в противоправных действиях.
- 9.7. В случае нарушения Исполнителем п. 5.2.20 Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 00 (ста тысяч) руб. за каждый факт нарушения.
- 9.8. Выставленные штрафы должны быть оплачены Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

9.9. В случае, если Заказчиком будет выявлено использование телефонных номеров для нужд, не относящихся к личным, семейным или домашним (например, для осуществления таких действий как проведение лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети фиксированной связи, Интернет-телефонии и других мероприятий, которые могут привести к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи, или ущербу Заказчика или третьим лицам, или для извлечения дохода), Заказчик вправе выставить Исполнителю штраф на сумму 1 500 (Тысячи пятисот) руб. за каждый телефонный номер, по которому выявлено вышеуказанные нарушения.

9.10. В случае, если ущерб от нарушения Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком превысит установленную неустойку (штраф), Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, нанесенных Заказчику. При этом понесенные Заказчиком убытки возмещаются Исполнителем сверх неустойки (штрафа).

9.11. При любых обстоятельствах ответственность Заказчика в соответствии с п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 5 000 (пять тысяч) рублей и возлагается на него при наличии в его действиях вины в судебном порядке.

9.12. Заказчик запрещает лицам, не обладающим гражданской дееспособностью (п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации) доступ к сервисам Платформы. Заказчик не собирает намеренно сведений, поступивших от несовершеннолетних, включая персональные данные последних, не использует и не ориентирует содержание Платформы на несовершеннолетних. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая использования ресурсов и услуг Платформы, лежит на законных представителях несовершеннолетних.

9.13. Исполнитель несет личную ответственность за любую информацию, которую он размещает, требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение той или иной информации нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права и (или) посягает на принадлежащие им нематериальные блага. Размер ответственности определяется в соответствии с действующим законодательством.

9.14. Исполнитель при предоставлении недостоверных сведений и (или) непредоставлении изменений в ранее предоставленные сведения, и (или) причинении ущерба и (или) имущественного вреда третьим лицам или Заказчику, несет риски наступления неблагоприятных последствий и обязан возместить причиненный ущерб и компенсировать убытки в полном объеме, а также возместить все расходы.

9.15. В случае привлечения Заказчика к какой-либо ответственности вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Заказчика. Возмещение должно происходить в течение 7 (семи) календарных дней со дня направления соответствующего письменного требования Заказчика с приложением копий подтверждающих требование.

9.16. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

9.17. Стороны незамедлительно обязаны уведомить друг друга о смене банковских реквизитов и изменении наименования, адреса местонахождения, адреса электронной почты, телефонов, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору. Сторона, не выполнившая требования данного пункта, принимает на себя негативные последствия нарушения обязательства.

10. Заключительные положения

10.1. Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Договора.

10.2. Заказчик оставляет за собой право изменять Договор, отправляя уведомление в порядке, определенный настоящей Договором. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения в web-версии "Store Безлимит" по адресу: <https://store.bezlimit.ru> или в мобильном приложении "Store Безлимит", если иное не предусмотрено новой редакцией Договора.

10.3. Стороны по Договору признают юридическую силу документов, тексты которых получены посредством электронной почты, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. При подписании со стороны Заказчика вышеуказанных документов.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон путем уведомления другой Стороны не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения.

10.5. Договор действует до дня его расторжения одной из Сторон, истечения срока, указанного п. 3.4 Договора или в силу п. 5.4.4 Договора.

11. Адрес и реквизиты Заказчика:

Место нахождения:	123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп. 1-й Магистральный, д. 5А, помещ. 31/3
Фактический адрес:	123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп. 1-й Магистральный, д. 5А, помещ. 31/3
Адрес для направления корреспонденции:	123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп. 1-й Магистральный, д. 5А, помещ. 31/3

Служба сервисной поддержки Пользователей:

Телефон: +7 (495) 966-99-99

Адрес электронной почты: info@bezlimit.ru

Реквизиты:

ИНН: 9725007063

КПП: 771401001

Р/С: 40702810338000120358

К/С: 30101810400000000225

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

12.Приложения:

12.1. Настоящий Договор состоит из настоящего документа и приложений к нему, которые являются его неотъемлемой частью:

12.1.1. Приложение № 1 – Перечень услуг;

12.1.2. Приложение № 2 – Прайс-лист.

12.1.3. Приложение № 3 – Согласие на использование персональных (паспортных) данных Исполнителя.

Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг (публичная оферта)
утвержденному Приказом № 9-ОД от "27" декабря 2024 года в
редакции от "25" апреля 2025 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ**

Настоящий Перечень является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания услуг (публичная оферта) адресованного третьим лицам (Исполнителям) от лица Общества с ограниченной ответственностью "Безлимит" (Заказчик).

1. Термины и определения

- 1.1. **"SIM-карта"** - идентификационный модуль, выдаваемый Оператором связи Клиентам в рамках заключаемых Абонентских договоров.
- 1.2. **"Активация SIM-карты"** - регистрация SIM-карты в сети Оператора связи.
- 1.3. **"Оператор связи"** - хозяйствующий субъект (лицо) в независимости от организационно правовой формы, обладающий специальным разрешением на предоставление услуг связи.
- 1.4. **"Тариф"** - цена, по которой происходит расчет за оказанную услугу своему клиенту Заказчиком.
- 1.5. **"Тарифный план Оператора связи"** - совокупность ценовых и иных условий (включая тарифы, набор и объем услуг), на которых Оператор связи предлагает Абоненту пользоваться одной, либо несколькими услугами.

2. Перечень и описание услуг

- 2.1. Любые действия Исполнителя в рамках Договора должны быть направлены на заключение Договора между потенциальными клиентами Заказчика и Заказчиком.
- 2.2. Для достижения целей, установленных настоящим Договором, Заказчик выдает Исполнителю срочную доверенность на заключение от имени Заказчика Е-Договоров с потенциальными клиентами Заказчика.
- 2.3. Оплата Вознаграждения Исполнителю производится только и исключительно при соблюдении следующих условий:
 - 2.3.1. Предоставленные паспортные данные и иные сведения клиента корректны и действительны;
 - 2.3.2. Клиентом подписан пакет документов, указанный в п. 2.5.7. настоящего Приложения;
 - 2.3.3. Заказчиком получен полный комплект подписанных документов, указанный в п. 2.5.7. настоящего Приложения;
 - 2.3.4. Клиентом произведена оплата выбранных услуг Заказчика.
- 2.4. В случае, если потенциальным клиентом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, на основании ст. 45.1 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, оплата вознаграждения производится лишь при соблюдении следующих условий: условия, указанные в п. 2.3., а также: потенциальный клиент имеет подтвержденную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системе (ЕБС), предоставил информацию об окончательном оборудовании (в том числе IMEI мобильного устройства), лично подписал договор пользовательского обслуживания, один экземпляр которого передан Заказчику услуг.
- 2.5. **Для достижения целей установленных в п.п. 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. настоящего Перечня Исполнитель:**
 - 2.5.1. Осуществляет мониторинг абонентских номеров, представленных в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит";
 - 2.5.2. На основе запросов от потенциальных клиентов Заказчика предоставляет им перечень абонентских номеров, соответствующих параметрам их запроса. Предоставляет потенциальным клиентам Заказчика доступ к Платформе для самостоятельного выбора;
 - 2.5.3. При предварительном выборе абонентских номеров потенциальными клиентами Заказчика, предоставляет возможность забронировать одобренные абонентские номера на устройстве Исполнителя. Исполнитель предоставляет потенциальному клиенту возможность забронировать выбранный номер на своем устройстве или оказывает помощь в бронировании.
 - 2.5.4. Бронирование абонентских номеров:
 - 2.5.4.1. При отсутствии у Исполнителя SIM-карты. Исполнитель информирует потенциального клиента Заказчика о ближайшем отделе продаж оператора связи, предоставляющего соответствующие услуги связи и состоящего с Заказчиком в соответствующих договорных правоотношениях. Оператор связи предоставляет потенциальному клиенту SIM-карту для последующего закрепления SIM-карты за забронированным номером.
 - 2.5.4.2. При наличии у Исполнителя и (или) потенциального клиента SIM-карты. Исполнитель посредством мобильного

приложения и (или) web-версии "Store Безлимит" бронирует абонентский номер путем закрепления номера SIM-карты за абонентским номером. Исполнитель вправе предоставить свое устройство с открытым мобильным приложением и (или) web-версией "Store Безлимит" потенциальному клиенту для бронирования абонентского номера путем закрепления номера SIM-карты за абонентским номером.

2.5.5. В период бронирования абонентского номера Исполнитель вносит необходимые персональные данные потенциального клиента Заказчика, в интересах которого осуществлялось бронирование и подписывает с потенциальным клиентом пакет документов, указанный в п. 2.4.7. настоящего Приложения посредством возможностей Платформы. Перед заключением Е-Договоров и Е-Документов Исполнитель обязуется удостовериться в действительности и корректности паспортных данных потенциального клиента.

2.5.6. Период бронирования для каждого абонентского номера составляет – от 1 часа до 5 суток в зависимости от категории номера.

2.5.7. Перед заключением пакета Е-Документов Исполнитель обязуется обеспечить следующее:

2.5.7.1. Установить личность потенциального клиента по предъявленному им документу, удостоверяющему личность.

2.5.7.2. Провести проверку документа, удостоверяющего личность на наличие всех необходимых реквизитов и отметок, а также на отсутствие в них произвольных записей, влекущих недействительность документов.

2.5.7.3. Осуществить сбор сведений о потенциальном клиенте Заказчика;

2.5.7.4. Корректно ввести данные потенциального клиента в соответствующие поля Платформы Заказчика.

2.5.7.5. В случае отказа лица, выразившего намерение стать клиентом Заказчика, от предъявления документов, удостоверяющих личность, или в случае, если предъявленный для заключения документ очевидно не удостоверяет личность лица, его предъявившего (например, по признаку половой принадлежности), Исполнитель не вправе заключить с потенциальным клиентом пакет Е-Документов от имени Заказчика.

2.5.7.6. Для потенциального клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства была проведена проверка:

- документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (с приложением нотариально заверенного перевода);

- наличия данных потенциального клиента в Единой биометрической системе (ЕБС);

- наличия у потенциального клиента подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

- общего количества зарегистрированных абонентских номеров у потенциального клиента;

- данных об абонентском устройстве (IMEI).

2.5.8. Исполнитель заключает с потенциальным клиентом Заказчика следующий пакет документов:

2.5.8.1. Договор об оказании услуг связи билайн между потенциальным клиентом и ПАО «ВымпелКом»;

2.5.8.2. Согласие на обработку персональных данных Билайн;

2.5.8.3. Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи билайн;

2.5.8.4. Заявление-анкету к Публичному договору-оферте на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение.

2.5.8.5. Согласие на обработку персональных данных Безлимит.

2.5.9. Исполнитель уведомляет потенциального клиента Заказчика о необходимости:

2.5.9.1. Соблюдения правил оказания услуг связи билайн, расположенных на сайте оператора связи ПАО «ВымпелКом»;

2.5.9.2. Соблюдения Публичного договора-оферты на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение, расположенного на сайте Заказчика;

2.5.9.3. Положительного баланса на выбранном потенциальным клиентом Заказчика абонентском номере в соответствии с тарифным планом оператора связи и тарифом услуг Заказчика.

2.6. Правила и условия заказа SIM-карт Исполнителем:

2.6.1. Исполнитель вправе в интересах потенциального клиента в течение срока действия Договора осуществлять заказ SIM-карт без привязки к ним абонентских номеров у Заказчика.

2.6.2. Доставка SIM-карт осуществляется за счет Заказчика. Выбор способа доставки остается за Заказчиком.

2.6.3. Заказ SIM-карт возможен посредством мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит". Для заказа необходимо заполнить соответствующие поля.

2.6.4. Количество SIM-карт доступные для заказа Исполнителю за одну доставку ограничены и зависят от количества активаций SIM-карт за последние 30 (тридцать) календарных дней:

2.6.4.1. от 0 до 3 – до 5 SIM-карт;

2.6.4.2. от 4 до 10 – до 15 SIM-карт;

2.6.4.3. от 11 до 30 – до 25 SIM-карт;

2.6.4.4. от 31 и более – до 50 SIM-карт.

2.6.5. Исполнитель вправе заказывать доставку SIM-карт не чаще одного раза в течение 7 календарных дней;

2.6.6. Исполнитель вправе отслеживать статус заказа в соответствующем разделе мобильного приложения и (или) web-версии "Store Безлимит".

2.6.7. Заказ SIM-карт возможен исключительно в целях, предусмотренных настоящим Договором. Использование SIM-карт в иных целях не допустим. В случае выявления Заказчиком нецелевого использования SIM-карт Исполнителем Заказчик вправе взыскать с последнего полную стоимость SIM-карт, а также все виды расходов, связанных с транспортировкой SIM-карт Исполнителю. В случае неоднократного нарушения данного пункта, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Исполнителя.

2.6.8. Заказчик вправе в одностороннем беспорном порядке изменить сроки, виды, способы и другие условия доставки, а также отказать в ее предоставлении без объяснения причин.

2.7. При подборе абонентского номера и (или) его бронировании в интересах потенциального клиента Заказчика Исполнитель обязан довести до сведения потенциального клиента Заказчика, что каждому абонентскому номеру соответствует минимальный тариф Заказчика и тарифный план оператора связи.

2.8. При внесении персональных данных потенциальных клиентов Заказчика в мобильное приложение и (или) web-версию "Store Безлимит, Исполнитель обязан проверять достоверность внесенных сведений. При несоответствии сведений, внесенных Исполнителем, фактическим данным, Исполнитель не вправе претендовать на вознаграждение в отношении каждого случая предоставления недостоверных сведений. При неоднократном нарушении настоящего пункта Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем беспорном порядке с Исполнителем.

Приложение № 2

к Договору возмездного оказания услуг (публичная оферта)
утвержденному Приказом № 9-ОД от "27" декабря 2024 года
редакции от "25" апреля 2025 г.

Прайс-лист

(Размер и способ расчета размера вознаграждения Исполнителя)

Настоящий Прайс-лист является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания услуг (публичная оферта) адресованного третьим лицам (Исполнителям) от лица Общества с ограниченной ответственностью "Безлимит" (Заказчик).

1. Термины и определения

- 1.1. **"SIM-карта"** - идентификационный модуль, выдаваемый Оператором связи Клиентам в рамках заключаемых Абонентских договоров.
- 1.2. **"Активация SIM-карты"** - регистрация SIM-карты в сети Оператора связи.
- 1.3. **"Оператор связи"** - хозяйствующий субъект (лицо) в независимости от организационно правовой формы, обладающий специальным разрешением на предоставление услуг связи.
- 1.4. **"Тариф"** - цена, по которой происходит расчет за оказанную услугу своему клиенту Заказчиком.
- 1.5. **"Тарифный план Оператора связи"** - совокупность ценовых и иных условий (включая тарифы, набор и объём услуг), на которых Оператор связи предлагает Абоненту пользоваться одной, либо несколькими услугами.

2. Размер вознаграждения Исполнителя

- 2.1. Размер вознаграждения Исполнителя находится в прямой зависимости от эффективности его деятельности в течение последних 30 (тридцати) календарных дней и рассчитываются исходя из процента от стоимости тарифа за услугу, предоставляемую Заказчиком потенциальному клиенту. Размер вознаграждения Исполнителя и способ расчета определяется в соответствии с Тарифами, размещенными в разделе Программа лояльности в web-версии "Store Безлимит" по адресу: <https://store.bezlimit.ru>
- 2.2. **В расчет принимаются исключительно SIM-карты с абонентскими номерами, которые были забронированы Исполнителем и активированы в период его бронирования.** В случае активации SIM-карт с абонентскими номерами по истечения срока их бронирования Исполнителем стоимость услуг по данным абонентским номерам не учитывается для расчета вознаграждения Исполнителя.
- 2.3. Вознаграждение выплачивается пропорционально в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня активации при условии активности активированного абонентского номера.
- 2.4. В расчет не принимаются тарифные планы оператора связи.
- 2.5. Размер вознаграждения Исполнителя рассчитывается в соответствии с настоящим Прайс-листом и программой лояльности, расположенной в web-версии "Store Безлимит" и (или) в мобильном приложении "Store Безлимит". При противоречии сведений, размещенных в настоящем Прайс-листе сведениям в программе лояльности, опубликованной в мобильном приложении и (или) web-версии "Store Безлимит" применяются сведения, опубликованные в web-версии "Store Безлимит".
- 2.6. Перевод денежных средств в качестве вознаграждения Исполнителя на расчетный счет (банковскую карту) Исполнителя возможен от 5 000 (пяти тысяч) рублей.
- 2.7. Исполнитель вправе оплачивать услуги Заказчика из размера своего вознаграждения при наличии на счете Исполнителя не менее 100 (ста) рублей.
- 2.8. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится в срок не более чем 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчика Исполнителем о намерении получения Вознаграждения. Уведомление Заказчика Исполнителем производится при помощи функций мобильного приложения и (или) в web-версии "Store Безлимит".

Приложение № 3

к Договору возмездного оказания услуг (публичная оферта)
утвержденному Приказом № 9-ОД от "27" декабря 2024 года
в редакции от "25" апреля 2025 г.

Согласие на использование персональных (паспортных) данных Исполнителя

В рамках заключения Договоров об оказании услуг связи «Билайн», а также дополнительных соглашений, заключаемых во исполнение договоров оказания услуг связи «Билайн», Публичных договоров-оферт на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение Исполнитель выражает свое согласие ООО «Безлимит» на обработку персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения об инвалидности и иные.

Дает согласие на использование персональных данных исключительно в целях рассмотрения документов Исполнителя, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется Исполнителем на осуществление действий в отношении его персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Исполнитель выражает согласие на передачу персональных данных, в том числе паспортных данных в ПАО «Вымпелком» (зарегистрированная торговая марка - «Билайн») для регистрации и проверки в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Исполнитель осознает и несет полную ответственность за достоверность сбора персональных данных Абонентов, необходимых для заключения Договоров об оказании услуг связи «Билайн», а также дополнительных соглашений, заключаемых во исполнение договоров оказания услуг связи «Билайн», Публичных договоров-оферт на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение.

Исполнитель выражает свое согласие, от имени ООО «Безлимит», оформлять и подписывать с Абонентами Договоры об оказании услуг связи «Билайн», а также дополнительные соглашения, заключаемые во исполнение договоров оказания услуг связи «Билайн», Публичные договоры-оферты на абонентское обслуживание и информационно-справочное сопровождение.

Настоящим Стороны соглашаются, что электронные документы, подписанные каждой из Сторон электронными подписями посредством платформы «Store Безлимит», равнозначные документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Заказчик:

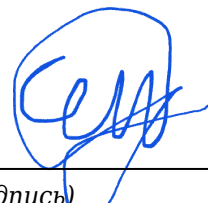
Генеральный директор
ООО «Безлимит»


_____/Д.В. Смахтин
(м.п., подпись)



Исполнитель:

Семенцул Максим Геннадиевич


_____/М.Г. Семенцул
(подпись)